主題精選：視為消滅 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 所有權視為消滅
發布日期: 2018-10-04
內文
各位同學好
今日專欄來談談土地法第12條浮覆地。
首先，土地法第12條規定私有土地，因天然變遷成為湖澤或可通運之水道時，其所有權視為消
滅。前項土地，回復原狀時，經原所有權人證明為其原有者，仍回復其所有權。(土§12)
1. 私有所有權暫時停止：並非真正絕對消滅，而係指於私有土地成為湖澤及水道的期間，暫
時停止其權利義務之行使及負擔。屬於權利之凍結狀態。
2. 已消滅成為國有，但有回復之可能：視為消滅並
非真正絕對消滅，係絕對消滅永無回復之可能，而
此所謂視為消滅則日後仍有回復之可能。依土
§10II，所有權被視為消滅時，即屬國有，成為國有
土地，同時他項權利或租賃關係將無所附麗而隨之
歸於消滅，且不待登記，即生效力。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下